

0006020-87.2022.8.26.0405

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Paulo de Abreu Lorenzino

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... indenização em caso de roubo ou furto qualificado e quebra accidental de seu aparelho celular.

Tanto na inicial quanto reclamação administrativa junto ao PROCON e em depoimento, a parte autora afirma que procurou a requerida para abertura de sinistro pois o celular teria sofrido queda, quebrando a tela.

O laudo de fls. 54/55 possui fotografia do celular, sendo que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

Vara do Juizado Especial Cível

Avenida das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0006020-87.2022.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006020-87.2022.8.26.0405

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

CLEONICE FELIX NOBRE

Requerido:

Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo de Abreu Lorenzino

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos da Lei 9.099/95.

DECIDO.

Desnecessária perícia para deslinde do feito pois, ainda que o celular possuísse umidade ou oxidação em placa, tal vício não impedia o seu uso regular, sendo que o seguro foi acionado após queda e quebra da tela.

Apenas o defeito na tela impediu o uso regular, e não a umidade constatada em seu interior.

Observa-se dos autos que a parte autora contratou o seguro ofertado pela requerida, o qual garantiria indenização em caso de roubo ou furto qualificado e quebra accidental de seu aparelho celular.

Tanto na inicial quanto reclamação administrativa junto ao PROCON e em depoimento, a parte autora afirma que procurou a requerida para abertura de sinistro pois o celular teria sofrido queda, quebrando a tela.

O laudo de fls. 54/55 possui fotografia do celular, sendo que a imagem da parte frontal deixa claro que a tela encontra-se trincada/quebrada, o que impediu o seu uso.

Em audiência, quando do depoimento pessoal, foi obtida a informação de que, antes da queda e trinca da tela, o celular era normalmente utilizado de modo que, ainda que possa ter ocorrido algum contato com água ou vapor prévio a esta queda, e tenha oxidado a placa principal, este fato não acarretou impedimento de uso, mas sim o fato posterior (queda), que possuía garantia.

Deste modo, tenho que fo indevida a recusa.

Deve a ré realizar o pagamento no limite máximo da indenização prevista (R\$ 1.499,00), contudo abatida a franquia de 15%, ou seja, deve realizar o pagamento de R\$ 1.247,15, com correção monetária desde 10 de junho de 2022 (trinta dias após o laudo), utilizando-se a tabela prática do TJSP, assim como juros moratórios desde a citação.

Não há dano moral indenizável pois houve mero descumprimento de contrato.

Neste sentido dispõe o Enunciado nº 52 do II Fórum de Juizados Especiais do Estado de São Paulo: "O simples descumprimento do dever legal ou contratual, em princípio, não configura dano moral".

Ante o todo exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e o faço para condenar a ré ao pagamento de R\$ 1.247,15, com correção monetária desde 10 de junho de 2022 (trinta dias após o laudo), utilizando-se a tabela prática do TJSP, assim como juros moratórios desde a citação.

Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

O prazo para recorrer desta sentença é de 10 dias úteis a contar da intimação, obrigatoriamente através de advogado e, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 bem como do Comunicado CG 1530/2021, ressalvadas as hipóteses de assistência judiciária gratuita, deve vir acompanhado de comprovação do recolhimento do preparo, o qual compreende todas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc), inclusive as dispensadas em primeiro grau.

Em caso de ter sido realizada audiência conciliatória na qual foram fixados honorários ao conciliador, a parte recorrente deve pagá-los, no valor contido no termo expedido, com fundamento legal nos artigos 55 da Lei nº 9.099/95, 13 da Lei 13.140 e 169, § 1ª do Código de Processo Civil, regulamentados pelas Resoluções números 809/2019 do TJSP e 125/2010 do CNJ, valor este que também é considerado como despesa processual.

O recolhimento dos honorários do Sr.(a) Conciliador(a) deverá ser realizado através de depósito judicial vinculado a este processo (utilizar o portal de custas do site do TJ/SP fazendo constar no campo de observação: ref. Honorários de Conciliador).

Nos termos da Lei Estadual nº 15.855/2015, do artigo 54, parágrafo único; da Lei nº 9.099/95, bem como do Comunicado CG nº 489/2022, o valor do preparo deverá ser composto pela soma das seguintes parcelas: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor

atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). As parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE, observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento.

O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

O valor do preparo e dos honorários do conciliador devem ser recolhidos no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rel 4.885/PE).

Para início da fase de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observar os termos do Comunicado CG nº 1789/2017.

Para fins de execução da presente sentença, deverá o exequente apresentar em cartório cálculo atualizado do débito, o que poderá ser realizado através do sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no link <http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=339&pagina=1>".

Int.

Osasco, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA